

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5034452-48.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

RECORRENTE: MAX MILLIAN MATOS DE AMORIM

ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE SOUZA (OAB ES019912)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interpostos pelo agravante (evento 7, EMBDECL1). Alerto que a interposição de novos embargos ensejará a aplicação do disposto nos §§2º e 3º, do artigo 1.026, ex vi, inciso VII, do artigo 80 com combinação do artigo 81, todos do CPC. Cumpra-se o determinado na decisão de evento 3, DESPADEC1. Publique-se. Intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5034452-48.2024.4.02.5001

500003599321 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5034452-48.2024.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5010644-82.2022.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

RECORRENTE: MAX MILLIAN MATOS DE AMORIM

ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE SOUZA (OAB ES019912)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. NOVA ANÁLISE PELO RELATOR. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O Senhor MAX MILLIAN MATOS DE AMORIM, doravante denominado embargante, por intermédio de seu ilustre, interpôs embargos de declaração, de acordo com o evento 7, EMBDECL1, contra decisão de **evento 3, DESPADEC1** que inadmitiu seu agravo **mantendo a decisão dos autos originários processo 5010644-82.2022.4.02.5001/ES, evento 75, DESPADEC1 que rejeitou sua impugnação em relação ao valor da RMI da aposentadoria especial em estrito cumprimento ao que foi decidido pelo Acórdão constante no processo 5010644-82.2022.4.02.5001/ES, evento 43, RELVOTO1**. Requer sejam acolhidos os embargos a fim de sanar a omissão apontada.

2. É o Breve Relatório. Verificada a tempestividade do recurso e, presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

3. De início, destaca-se que os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do novo CPC, **não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos**, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

4. O embargante alega que no Acórdão objurgado há omissão ante a ausência de fundamentos em relação a qualquer um dos argumentos apresentados pelo Agravante, bem como em relação ao fato do agravo ter sido interposto contra uma decisão interlocutória e não contra um Acórdão. Reputo sem razão a embargante, uma vez que a decisão objurgada trouxe os pormenores do caso concreto, elucidando os motivos pelos quais julgou prejudicado o seu recurso. Além do mais, a decisão do **processo 5010644-82.2022.4.02.5001/ES, evento 75, DESPADEC1** apenas dá cumprimento ao Acórdão do **processo 5010644-82.2022.4.02.5001/ES, evento 43, RELVOTO1** e contra este não cabe Agravo de instrumento.

5. Em verdade, a embargante apenas não concorda com os termos da fundamentação exarada, reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é desfavorável. Todavia, para o intuito de reforma do quanto decidido existe via recursal adequada que não a ora escolhida.

7. Por fim ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

8. Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios do artigo 1.022, do CPC, descabendo a utilização de dito recurso.

9. Alerto que a interposição de novos embargos ensejará a aplicação do disposto nos §§2º e 3º, do artigo 1.026, ex vi, inciso VII, do artigo 80 com combinação do artigo 81, todos do CPC.

VOTO

10. Ante o que foi exposto, inexistentes os requisitos formais e materiais do artigo 1.022, do CPC, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** aos Embargos de Declaração interpostos pelo agravante (evento 7, EMBDECL1). **Alerto que a interposição de novos embargos ensejará a aplicação do disposto nos §§2º e 3º, do artigo 1.026, ex vi, inciso VII, do artigo 80 com combinação do artigo 81, todos do CPC.** Cumpra-se o determinado na decisão de evento 3, DESPADEC1. Publique-se. Intimem-se as partes.